Satzung Kalkidan e.V.

Das Verlassen der gewohnten Umgebung, in der Menschen kulturell und sozial miteinander fest verbunden sind, ist nicht nur sozial und wirtschaftlich, sondern auch kulturell eine Tragödie. Eine besondere Bedeutung hat dies bei einem Todesfall in der zweiten Heimat.

Eine würdige Bestattung nach Wunsch und nach den kulturellen und religiösen Ritualen ist nicht mehr selbstverständlich, wenn nicht unmöglich. In Äthiopien schenken Verwandte, Freunde und Bekannte traditionell einer trauernden Familie Trost und unterstützen diese finanziell.

In Folge des Todes eines nahstehenden Menschen können Angehörige oft in finanzielle und seelische Not geraten.

In solchen Fällen wollen wir aktiv den betroffenen Menschen satzungsgemäß unsere Unterstützung anbieten. Der Verein ist souverän, überkonfessionell und frei von jeglicher Bindung zu anderen Organisationen.

§1. Name, Sitz und Geschäftsjahr des Vereins

1. Der Verein führt den Namen „Kalkidan e.V.“ Die Eintragung in das Vereinsregister des Amtsgerichts München ist unter der Nummer VR 204033 am 17.01.2012 erfolgt.
2. Sitz des Vereins ist in München.
3. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

§2. Zweck des Vereins

1. Zweck des Vereins ist finanzielle und Ideelle (z.B. Trauerbegleitung) Unterstützung von bedürftigen Äthiopiern im Sterbefall.
2. Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
3. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglied keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.
4. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden.

§3. Mitgliedschaft

1. Jeder Äthiopier, oder gebürtige Äthiopier mit Wohnsitz in München und Umgebung kann Mitglied werden.

2. Die Beitrittserklärung ist schriftlich beim Vorstand zu beantragen. Über die Mitgliedschaft entscheidet der Vorstand.

3. Kinder von Mitgliedern können nach Vollendung des 25. Lebensjahres beim Vorstand schriftlich eine eigene Mitgliedschaft beantragen.

4. Wird eine Ehe geschieden, kann der Ehepartner ebenfalls erklären, dass er Mitglied werden will. Diese Beitrittserklärung muss dem Vorstand gegenüber innerhalb von drei Monaten nach Rechtskräftigkeit der Scheidung schriftlich abgegeben werden.

5. Die Mitgliedschaft endet:

   a. mit dem Tod

   b. Durch Austritt.
      Der Austritt ist dem Vorstand schriftlich zu erklären. Im Voraus bezahlte Mitgliedsbeiträge werden bei Austritt zurückerstattet.

   c. Durch Umzug aus München und umgebung

   d. Durch Ausschluss

      Der Ausschluss ist nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes zulässig, und ist schriftlich vom Vorstand zu begründen und dem Mitglied zuzustellen. Gegen den Beschluss des Vorstandes kann das Mitglied Berufung an die Mitgliederversammlung einlegen. Diese entscheidet abschließend. Im Voraus bezahlte Mitgliedsbeiträge werden bei Ausschluss zurückerstattet.

6. Das Mitglied hat alle Änderungen seines Personenstandes und einen Wohnungswechsel unverzüglich dem Vorstand mitzuteilen. Andernfalls ist eine ordnungsgemäße Hilfeleistung nicht gewährleistet.

7. Die Mitglieder haben die von der Mitgliederversammlung festgesetzten Beiträge und Sonderbeiträge zu entrichten.

8. Es werden folgende Fälle finanziell unterstützt:

   a. für die Bestattung in Äthiopien

   b. für die Bestattung in Deutschland

   c. für die Überführung der Leichnam nach Äthiopien

§4. Mitgliedsbeiträge

1. Für die Mitgliedschaft wird Aufnahmegebühr und Mitgliedsbeiträge erhoben.
2. Über Höhe und Fälligkeit der Beiträge entscheidet die Mitgliederversammlung.
3. Zur Feststellung der Beitragshöhe und Fälligkeit ist eine Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen der anwesenden Mitglieder erforderlich.
4. Kinder von Mitgliedern nach Vollendung des 25. Lebensjahres zahlen keine Aufnahmegebühr.

§5. Organe des Vereins

Organe des Vereins sind

1. die Mitgliederversammlung
2. der Vorstand
3. Finanzprüfer und Aufsicht und

5.1. Die Mitgliederversammlung

1. Als oberstes beschlussfassendes Vereinsorgan ist die Mitgliederversammlung grundsätzlich für alle Aufgaben zuständig, sofern bestimmte Aufgaben gemäß dieser Satzung nicht einem anderen Vereinsorgan übertragen wurden.
2. Die Mitgliederversammlung ist zuständig für folgende Angelegenheiten:
   a. Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstandes
   b. Entlastung des Vorstandes
   c. Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes, der Finanzprüfer und Aufsicht d. Änderung der Satzung
   e. Genehmigung der Tagesordnung
   f. Beschlussfassung über Anträge der Mitglieder
   g. Auflösung des Vereins
   h. Erlass von satzungsmäßigen Regelungen und die Beschlussfassung über deren Änderungen.
3. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet 2 x im Jahr statt.
4. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muss vom Vorstand einberufen werden, wenn das Vereinsinteresse es erfordert, oder wenn mindestens 20% der Mitglieder die Einberufung schriftlich und unter Angabe des Zwecks und der Gründe fordern.
5. Die Mitgliederversammlung ist vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von drei Wochen und unter Mitteilung der Tagesordnung schriftlich einzuberufen. Das Erfordernis der schriftlichen Einladung ist auch erfüllt, wenn die Einladung per Email erfolgt.
6. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von seinem Stellvertreter, oder bei dessen Verhinderung von einem vom Vorstand bestimmten Mitglied geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied anwesend, so bestimmt die Mitgliederversammlung den Leiter.
7. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen war und wenn mindestens 50% der Mitglieder anwesend oder durch Vollmacht vertreten sind. Sie beschließt mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Beschlüsse über die Auflösung des Vereins können nur gefasst werden, wenn mindestens zwei Drittel der Mitglieder anwesend sind und eine Dreiviertel-Mehrheit der anwesenden Stimmen erreicht wird. Auf Verlangen eines Mitglieds kann eine Abstimmung geheim erfolgen.
8. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll durch den Schriftführer anzufertigen, das von ihm und dem Versammlungsleiter zu unterzeichnen ist.
9. Die Mitglieder haben das Recht, sich in der Mitgliederversammlung durch eine schriftliche Bevollmächtigung vertreten zu lassen. Die Bevollmächtigung sollte vor Beginn der Versammlung dem Vorstand in schriftlicher Form vorgelegt werden und die Vollmacht sollte

klare Angaben über den Bevollmächtigten enthalten. Die Vertretung durch Bevollmächtigte ist auf ein Mitglied pro Bevollmächtigten beschränkt.

5.2. Der Vorstand

1. Der Vorstand besteht aus sieben Personen – der/dem Vorsitzenden, der/dem stellvertretenden Vorsitzenden, der/dem Schriftführer, der/dem Schatzmeister, der Rechnungsprüfer und zwei zusätzlichen Vorstandsmitgliedern.
2. Der Vorstand wird für die Dauer von drei Jahren gewählt. Die Wiederwahl ist zulässig, aber nur 3 Personen von dem amtierenden Vorstand dürfen sich zur Wiederwahl stellen.
3. Der Verein wird durch jeweils 2 von 3 Vorstandsmitglieder gemeinsam (Vorsitzende, stellvertretender Vorsitzende oder Schriftführer) vertreten.
4. Die Aufgaben des Vorstandes sind:
   a. Einberufung und Vorbereitung der Mitgliedersammlung
   b. Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung
   c. Beschlussfassung über die Aufnahme von Mitgliedern
   d. Beschlussfassung über Austritt der Mitglieder
   e. Der Vorstand führt die Geschäfte im Sinne der Satzung und der Beschlüsse der Mitgliederversammlung.
5. Vorstandssitzungen finden in der Regel mindestens einmal in 3 Monaten und nach aktuellem Bedarf statt.
6. Vorstandsbeschlüsse werden durch Mehrheitsbeschluss (einfache Mehrheit) des gesamten Vorstands gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden bzw. bei dessen Abwesenheit seines Stellvertreters.
7. Alle Vorstandsbeschlüsse sind zu protokollieren und von mindestens 3 Vorstandsmitgliedern zu unterzeichnen.
8. Die Vorstandsitzung ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Vorstandsmitglieder anwesend sind.
9. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist innerhalb eines Monats einzuberufen, wenn drei von sieben Vorstandesmitgliedern der Einberufung zustimmen.
10. Der Vorstand kann zur Wahrnehmung bestimmter Aufgaben Komitees einrichten, die ihn bei der Erfüllung seiner Aufgaben unterstützen.
11. Kernaufgabenverteilung im Vorstand

    11.1. Vorsitzende
    a. Vorbereitung und Leitung von Vereinsversammlung und Sitzungen des Vorstandes
    b. Überwachung und Durchführung der Vereinsversammlungs- und Vorstandsbeschlüsse
    c. Vertretung des Vereins
    d. Erstellt den Jahresbericht
    e. Unterzeichnet sämtliche Korrespondenzen des Vereins
    f. Kontrolle der eingehenden Rechnungen und die Buchhaltung alle 3 Monate

    11.2. Der Rechnungsprüfer ist zuständig für die Überwachung der Finanzen und der Buchführung.

11.3. Die zwei zusätzlichen Vorstandsmitglieder unterstützen den Vorstand bei der Aufgabenerfüllung des Vereins.

12. Scheidet ein Vorstandsmitglied aus dem Vorstand aus, so ist dieser spätestens bei der nächsten Mitgliederversammlung zu ersetzen.

5.3. Der Finanzprüfer und Aufsicht

a. Die Mitgliederversammlung wählt aus den stimmberechtigten Mitgliedern für die Dauer von zwei Jahren drei Personen für das Amt des Finanzprüfers und der Aufsicht. Die Aufgaben sind die Prüfung der Finanzen, ordnungsmäßige Verwaltung des Vereins und die Durchführung der Vereinsbeschlüsse.

b. Der Finanzprüfer und die Aufsicht sind zur umfassenden Prüfung der Kassen, und der satzungsgemäßen Durchführung der Aufgaben des Vereins verpflichtet. Dafür ist vom Vorstand Akteneinsicht zu gewähren.

c. Der Finanzprüfer und die Aufsicht erstatten der Mitgliederversammlung schriftlich Bericht.

§6. Auflösung des Vereins

Die Auflösung des Vereins kann nur durch eine ausschließlich zu diesem Zweck einberufene Mitgliederversammlung beschlossen werden.

Dafür ist die Anwesenheit von mindestens zwei Drittel der Mitglieder notwendig und für den Beschluss ist eine Dreiviertel-Mehrheit der anwesenden Stimmen erforderlich.

Bei Auflösung des Vereins fällt das Vermögen des Vereins an eine steuerbegünstigte Körperschaft in Deutschland, die das Vermögen unmittelbar und ausschließlich für mildtätige Zwecke zu verwenden hat.

§7. Schlussbestimmungen

Jede Änderung von Formulierungen der Gründungssatzung oder einer danach beschlossenen Satzung ist eine Satzungsänderung. Diese bedarf der Zustimmung der Mitgliederversammlung, wenn mindestens zwei Drittel der Mitglieder anwesend sind und eine Dreiviertel-Mehrheit der anwesenden Stimmen erreicht wird.

Diese Satzung wurde in der Mitgliederversammlung vom 26.11.2023 beschlossen. Sie tritt mit der Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. Die Satzung vom 09.04.2023 tritt somit außer Kraft.

München, den 26.11.2023